



Nr. 94 Kabinettsitzung vom 31. Mai 1919, 11 Uhr

R 43 I/1349 , S. 421-424

Anwesend: Scheidemann, Dernburg, Preuß, Wissell, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Bell, Giesberts, Gothein, David, Erzberger; UStS Albert, v. Langwerth, Toepffer; Pressechef Rauscher; Botschafter Graf Bernstorff; Gesandter Nadolny, Naumann; für Preußen: Hirsch, Heine; Protokoll: GehRegR Brecht.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. [Anfrage der preußischen Landesversammlung]
2. [Abschluß der Arbeiten an den deutschen Gegenvorschlägen]
3. [Intervention der neutralen Staaten]
4. [Folgen einer Ablehnung der deutschen Gegenvorschläge]
5. [Noten der deutschen Friedensdelegation]
6. [Flucht des Oberleutnants Vogel]
7. [Zusammenstellung linker Terrorakte]
8. [Lage in Braunschweig]
9. [Akteneinsicht durch Abgeordnete]
10. [Versicherung der Besatzung von Seefahrzeugen]
11. [Auslieferung Bethmann-Hollwegs an die Entente]

1. [Anfrage der preußischen Landesversammlung]

Ministerpräsident Hirsch teilt mit, daß in der preußischen Landesversammlung eine Anfrage nach Bereitschaft der Regierung zur sofortigen Vorlegung des Wortlauts der deutschen Gegenvorschläge und zur näheren Auskunft über die den preußischen Staat betreffenden Vorschläge gestellt worden sei. Im Einvernehmen mit dem Kabinett wird Präsident Hirsch antworten, daß die Drucksachen im

Laufe der nächsten Woche übergeben werden sollen, und die Regierung zu näheren Auskünften bereit sei, sobald die politische Lage es rechtfertige¹.

2. [Abschluß der Arbeiten an den deutschen Gegenvorschlägen]

Die soeben aus Versailles zurückgekehrten Reichsminister Landsberg und Giesberts machen nähere Mitteilungen über den Abschluß der Arbeiten an den Gegenvorschlägen in Versailles². Danach hat die Delegation infolge der von ihr für notwendig gehaltenen gründlichen Bearbeitung die Gegenvorschläge erst heute überreichen wollen, aber infolge der Nachricht, daß die Denkschrift hier inzwischen veröffentlicht wurde, schleunigst zunächst den ersten Teil und dann den Rest überreicht. Bei der Überreichung ist eine Erklärung abgegeben worden, daß es sich bei der vorzeitigen Veröffentlichung in Deutschland um ein, wahrscheinlich auf die schlechte Verbindung zurückzuführendes, Mißverständnis handle.

Es wird ferner mitgeteilt, daß über die Frage der Schuld am Kriege ein Memorandum von vier Professoren ausgearbeitet und nach mehrfacher Durcharbeitung als Arbeit dieser Professoren – nicht als amtliche Note – den Vertretern der Entente übermittelt worden sei³. Reichsminister David und Bell wenden sich gegen diesen Schritt. Die nähere Erörterung wird vertagt, bis der Inhalt des Memorandums bekannt ist⁴.

3. [Intervention der neutralen Staaten]

Es wird mitgeteilt, daß Reichsminister *Graf Rantzau* sich namens der Delegation gegen den Plan des Kabinetts ausspreche, eine Aktion der Neutralen im Interesse erträglicher Friedensbedingungen herbeizuführen⁵. Im Laufe der Aussprache ergeben sich Zweifel, ob Reichsminister Graf Rantzau richtig verstanden hat, daß das Kabinett zur Zeit eine solche Aktion nur vorbereiten will und daß diese selbst erst stattfinden soll, wenn die Verhandlungen scheitern. Auch sei es möglich und sogar zu

1 Die Anfrage des Abg. der pr. Landesversammlung v. Krause (DVP), v. Richter (DVP) und Genossen über den Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe der dt. Gegenvorschläge (pr. Landesversammlung-Drucks. Nr. 382) wurde während der 27. Sitzung von UStS Göhre im Namen der PrStReg. beantwortet; die Drucksache mit den dt. Gegenvorschlägen werde dem Hause bis Mittwoch, dem 4.6.1919 zugehen; die PrStReg. sei bereit, „dem Hause auf Anfragen nähere Auskünfte über die den pr. Staat betreffenden Vorschläge zu geben, sobald die politischen Gesamtverhältnisse dies gestatten.“ (Sitzungsprotokolle der verfassungsgebenden Pr. Landesversammlung, S. 2038).

2 Siehe Dok. Nr. 89, P. 5.

3 Siehe Dok. Nr. 88, P. 5.

4 Den vorliegenden Kabinettsprotokollen zufolge wurde die Frage des Kriegsschuldmemorandums im RKab. nicht mehr erörtert.

5 Siehe Dok. Nr. 91, P. 3. Das Telegramm des RAM an Paxkonferenz vom 30.5.1919 lautete: „Für Botschafter Graf Bernstorff [...] Muß wiederholt vor jedem Schritt auf dem vom Kabinett gewünschten Wege dringend warnen. Stärke unserer Gegner uns gegenüber beruht, wie wir seit 3 Wochen empfinden, darin, daß ihre Pläne undurchsichtig sind. Dieser Vorteil wiegt schwerer als Nachteil ihrer widerstreitenden Interessen. Gleichen Vorteil sollten wir, nachdem wir unsere Gegenvorschläge abgegeben haben, für uns auszunutzen [Anm. d. Dechiffrierbüros: Gruppe fehlt], indem wir Gegner darüber im Dunkeln lassen, was wir je nach Ausfall ihrer Antwort zu tun gedenken.“

Auch kleinste Bewegung unserer Politik in der vom Kabinett vorgeschlagenen Richtung wäre jetzt schwerer Fehler. Sollte später günstigerer Zeitpunkt kommen, könnte Versuch stets nachgeholt werden; halte das aber für wenig wahrscheinlich. Man überschätzt immer noch Stellung der Neutralen; sie ist jetzt schwächer als unsere. Unsere Finanzdelegierten haben bei hiesigen Verhandlungen erlebt, in wie vollkommener Abhängigkeit Neutrale von Alliierten sind, die sie wie Schuljungen behandeln und ihnen nicht gestatten, mit dt. Kollegen, mit denen sie seit Jahrzehnten befreundet, auch nur zu sprechen. Neutrale haben ohne Murren ihre bedeutenden Forderungen gegen Dtl. zugunsten Alliierten bis 15. 8. einfach prolongieren müssen. Wir haben deshalb auch später auf jedes Ersuchen um Vermittlung glatte Absagen Neutralen zu erwarten. Solche Bitte hätte vielleicht vor Jahr und Tag Zweck gehabt, seit Niederlage würde sie uns nur schwer kompromittieren. Statt, wie Kabinett annimmt, mit Bitte an Tag zu legen, daß wir ablehnen wollen, würden wir aller Welt lediglich Eindruck machen, daß bisherige ablehnende Haltung nur Bluff war. Meine Abreise von hier würde Maske lüften, hinter der ich bleiben will, und zu Kombinationen Anlaß geben, für deren schädigende Wirkung ich Verantwortung nicht übernehmen möchte.

Sollte dort irgendein Schritt geplanter Art ohne meine ausdrückliche Zustimmung unternommen werden, würde ich mein Amt nicht fortführen können. [...]“ (PA, Wk 31 geh., Bd. 1).

empfehlen, daß die neutralen Staaten nicht ausdrücklich für Deutschland, sondern aus Gründen ihres eigenen Interesses vorstellig würden. Reichsminister Bell übernimmt es, im Auftrage des Kabinetts mit Reichsminister Graf Rantzau die Frage noch einmal eingehend zu besprechen ⁶.

4. [Folgen einer Ablehnung der deutschen Gegenvorschläge]

Reichsminister Landsberg macht Mitteilungen über die Ansichten der Delegation, wie zu verfahren sei, wenn die deutschen Gegenvorschläge im wesentlichen abgelehnt würden und zugleich eine kurze Frist zur Annahme oder Ablehnung der Bedingungen der Entente gestellt werde. Die Aussprache hierüber wird vertagt. Eine grundlegende Erörterung der Folgen der Annahme oder Ablehnung soll am kommenden Dienstag, den 3. Juni d. J. stattfinden ⁷.

5. [Noten der deutschen Friedensdelegation]

Das Kabinett beschließt einstimmig: Die Friedensdelegation soll ersucht werden, keinerlei Noten, Denkschriften oder ähnliche Erklärungen in dem jetzigen Stadium der Verhandlungen ohne vorherige Einwilligung des Kabinetts zu überreichen, auch nicht ohne Zustimmung des Kabinetts abzureisen.

6. [Flucht des Oberleutnants Vogel]

Der *Ministerpräsident* weist erneut auf die Flucht des Oberleutnants Vogel und die Notwendigkeit aller erdenkbaren Schritte zu seiner Wiederergreifung hin. Sämtliche Angaben der „Freiheit“ müßten aufs sorgfältigste mit größter Beschleunigung nachgeprüft werden ⁸. Es wird beschlossen: Das gesamte Material über die Ausstellung des Passes soll im Auswärtigen Amt (GehLegR v. Simson) festgestellt und bearbeitet werden. Der Pressechef Rauscher soll das Ergebnis sofort in Verbindung mit Geheimrat von Simson veröffentlichen ⁹. Ebenso soll durch das Auswärtige Amt sofort geklärt werden, ob Vogel unter richtigem oder falschen Namen, wie es die Freiheit behauptet, bei der deut-

⁶ UStS v. Langwerth schrieb am 31.5.1919 in einem Privatbrief an den RAM zu diesem TOP: „Du wirst bereits telegrafisch darüber informiert sein, daß der Minister Bell heute nacht nach Versailles fährt, um mit Dir die Idee einer Intervention der Neutralen zu besprechen, in die sich die Mitglieder des Kabinetts verliert zu haben scheinen. Alle Argumente, die sowohl Bernstorff wie ich dagegen vorbrachten, und die sich selbstverständlich auf dem gleichen Boden wie Deine Telegramme bewegten, verfangen nicht. Von verschiedenen Seiten, namentlich von David, wurde immer wieder behauptet, es könne nur gut wirken, wenn wir eine solche Intervention vorbereiteten, und wenn sie dann bekannt würde, dann sähen die Gegner, daß es uns ernst darum sei, ihre Vorschläge so, wie sie sie uns übergeben, nicht zu unterschreiben. Mein Einwand, daß ich fürchtete, die Gegner würden aus einem solchen Herantreten an die Neutralen weit eher den Schluß ziehen, daß man bei uns über alle Maßen nervös geworden sei und sich an jeden beliebigen Strohalm zu klammern versuche, nützte auch nichts. [...] Außer Dernburg und einem ziemlich schüchternen Versuch Landsbergs, Deine Bedenken zu unterstützen, waren alle mehr oder weniger davon durchdrungen, daß diese Interventionsidee jedenfalls einen großen moralischen Erfolg haben und uns vor den Völkern der Welt nützen müsse. Auch dürfte wohl die innerpolitische Erwägung dabei eine erhebliche Rolle spielen, daß man Wert darauf lege, vor seiner Partei und der NatVers dartun zu können, daß kein Mittel unversucht geblieben sei. [...]“ (PA, Nachl. Brockdorff-Rantzau, Az. 19). Zu den Erörterungen des RPM Bell mit dem RAM in Versailles wegen der Frage der Intervention der Neutralen s. Dok. Nr. 98.

⁷ Siehe Dok. Nr. 99.

⁸ Siehe Dok. Nr. 89, P. 2.

⁹ Laut Vorwärts, Nr. 277, vom 1.6.1919 war am 31.1.1919 einem Kurier der Wako ein Paß auf den Namen Kurt Velsen ausgestellt worden, der keine Photographie trug. Mit diesem Ausweis und einem vom Polizeipräsidium am 3.5.1919 ausgestellten Paß sei am 13. Mai bei der Paßstelle des AA ein unbekannter Herr erschienen, der angeblich im Auftrage der Wako für den Wako-Angestellten Velsen einen Rückreise-Sichtvermerk beantragt habe. Der vom Polizeipräsidium ausgestellte Paß habe ein Lichtbild des Paßinhabers gehabt, das vorschriftsmäßig abgestempelt gewesen sei. Der holländische Sichtvermerk sei ebenfalls in dem Paß enthalten gewesen. Erst im Laufe der Ermittlungen habe es sich herausgestellt, daß der Paß, somit auch der Stempel des Polizeipräsidiiums und der holländische Sichtvermerk eine Fälschung gewesen seien.

schen Gesandtschaft im Haag gewesen ist¹⁰. Auch hier soll das Ergebnis sofort durch den Pressechef veröffentlicht werden. Reichsminister Bell übernimmt es ferner, sofort mit dem Justizminister über die wirksame Durchführung der Verfolgung durch die Zivilbehörden zu sprechen¹¹.

7. [Zusammenstellung linker Terrorakte]

Reichsminister David empfiehlt, eine Zusammenstellung der schlimmsten Fälle von Morden und Grausamkeiten anfertigen zu lassen, die auf das Schuldkonto der linksradikalen Gegner der Regierung fielen, damit den Schuldfällen der anderen Seite eine unermüdliche einseitige Propaganda getrieben werde. Die Herstellung wird zugesagt.

8. [Lage in Braunschweig]

Zur Frage der Aufhebung des Belagerungszustandes und Wiedereinsetzung des Arbeiterrats in Braunschweig¹² werden Telegramme der Braunschweigischen Regierung und des Ministerpräsidenten mitgeteilt, die sich gekreuzt haben. Das Kabinett ist damit einverstanden, daß die weitergehenden Forderungen der Braunschweigischen Regierung vorläufig durch das Telegramm des Ministerpräsidenten als erledigt betrachtet werden¹³.

¹⁰ Auf Anfrage des AA bei dem dt. Gesandten im Haag, Rosen, antwortete dieser unter dem 13.6.1919: „Im Anschluß an anderweitige Meldungen beehre ich mich zu berichten, daß auf meine wiederholten Anfragen der Minister des Äußeren mir mittels Note vom 12. d. M. mitgeteilt hat, Leutnant [sic!] Vogel habe sich freiwillig auf dem Fremdenbüro gemeldet. Er sei mit einem auf den Namen Curt Velsen lautenden Paß versehen gewesen; da er keine Papiere gehabt habe, die ihn zu einem Aufenthalt in Holland berechtigten, sei ihm von der Regierung ein bestimmter Aufenthaltsort angewiesen worden, und zwar das frühere Internierungslager Wierickerschans. Mit Rücksicht darauf, daß Vogel infolge der Internierung seine Bewegungsfreiheit verloren hat, dürfte der mir erteilte Auftrag, ihn zu freiwilliger Rückkehr nach Deutschland zu veranlassen, als erledigt anzusehen sein.“ (R 43 I/2676, Bl. 69).

¹¹ Eine Verfolgung Vogels und seiner Fluchthelfer war nach § 10 MStGO nur möglich, wenn die begangenen Straftaten nicht mit militärischen Vergehen zusammentrafen und noch keine Anklage erhoben worden war. Ein Schreiben des RJM an den UStSRkei vom 30.6.1919 lautete: „Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren hat bisher keinen Anhalt für eine strafbare Beteiligung einer Zivilperson an der Flucht des Oberleutnants Vogel ergeben.“ (R 43 I/2627, gefunden in R 43 I/2676, Bl. 74). Daraus folgte, daß die Verfolgung Vogels und seiner Fluchthelfer weiterhin in die Kompetenz der zuständigen Militärgerichte fiel. Vogel wurde jedoch von den Niederlanden nicht ausgeliefert, da, wie es in einem Schreiben des AA an den UStSRkei vom 30.4.1920 hieß, „die Straftaten, wegen deren [die] Verurteilung erfolgt ist, keine Auslieferungsdelikte sind.“ (R 43 I/2676, Bl. 141).

¹² Siehe Dok. Nr. 86, P. 1.

¹³ In einem Telegramm an den RMinPräs. vom 31.5.1919 hatte der Vorsitzende des Rats der Volksbeauftragten des Freistaats Braunschweig unter Hinweis auf sein Schreiben vom 19.5.1919 (Dok. Nr. 86, Anm. 1) erklärt, die Rechtslage in Braunschweig sei „für uns recht unklar und wenig erfreulich. Die Mißstimmung in Arbeiterkreisen wächst.“ Es werde daher dringend darum ersucht, „1. den Belagerungszustand aufzuheben, 2. den Landesarbeiterrat in seine alten Rechte einzusetzen, bzw. die Auflösung rückgängig zu machen.“ (R 43 I/2266, Bl. 3 f.). Am selben Tag sandte der RMinPräs. ein Telegramm an den Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten in Braunschweig, das allerdings erst nach Beginn der Kabinettsitzung, um 11 Uhr 25, abgesandt wurde, und in dem der RMinPräs. in Erwiderung auf das Schreiben des Rats der Volksbeauftragten in Braunschweig vom 19. 5. (s. o.) den Beschluß des RKab. vom 26.5.1919 (s. Dok. Nr. 86, P. 1) erläuterte: „Mit der Braunschweigischen Regierung stimme ich darin vollständig überein, daß der Aufhebung des Belagerungszustandes baldmöglichst näherzutreten ist. Ich trage jedoch auf Grund der Darlegungen des Reichswehrministers Bedenken, bei dem Herrn Reichspräsidenten gerade in dem jetzigen kritischen Augenblick die Aufhebung zu befürworten. In den nächsten Tagen kann der weitere Verlauf der Friedensverhandlungen zu inneren Erschütterungen führen, die in Braunschweig die unter der Oberfläche fortwirkenden unruhigen Elemente wieder in den Vordergrund treiben. Ich darf mir vorbehalten, binnen kurzem wieder auf die Frage zurückzukommen. Ich stimme der Braunschweigischen Regierung ferner darin zu, daß die Bedenken gegen den Wiederausammentritt eines Landesarbeiterrates in Braunschweig jetzt aus allgemeinen Erwägungen zurücktreten müssen. Allerdings kann ich dem Herrn Reichswehrminister nicht darin entgegenreten, daß der aufgelöste Landesarbeiterrat aufgelöst bleiben muß. Es wird sich nur darum handeln können, daß nunmehr Neuwahlen stattfinden. Im Einverständnis mit dem Herrn Reichswehrminister bitte ich davon Kenntnis zu nehmen, daß solchen Neuwahlen nichts mehr im Wege steht. Die Neuwahl wird nach den dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen können, wenn nicht der Rat der Volksbeauftragten im Einvernehmen mit dem Landtag es für richtiger halten sollte, das Wahlverfahren den für das ganze Reich aufgestellten Richtlinien des Zentralrates anzupassen, was den Wünschen der Reichsregierung mehr entsprechen würde. Wegen der Maßnahmen gegen den Polizeidirektor Tappe [s. Dok. Nr. 86, Anm. 1] habe ich mich mit dem Herrn Reichswehrminister in Verbindung gesetzt. Das Verfahren gegen die früheren Volksbeauftragten Eckardt und Oerter ist durch ihre Entlassung aus der Schutzhaft erledigt. Von dem mit der Auffassung der Reichsregierung nicht übereinstimmenden Standpunkt der Braunschweigischen Regierung über die Zulässigkeit des militärischen Eingreifens der Reichsregierung habe ich

9. [Akteneinsicht durch Abgeordnete]

Reichsminister Giesberts erbittet die Entscheidung des Kabinetts zu der Frage, ob Abgeordnete, die zum Etat eines Ressorts berichten wollen, auf ihren Wunsch Akten des fraglichen Amtes ausgehändigt erhalten sollen. Das Kabinett hält es aus geschäftlichen Gründen grundsätzlich für notwendig, die Aushändigung der Akten abzulehnen. Die Abgeordneten können die gewünschten Auskünfte an der Hand der Akten durch den zuständigen Referenten erhalten ¹⁴.

10. [Versicherung der Besatzung von Seefahrzeugen]

Auf Antrag des Reichsministers *Bauer* wird die anliegende Verordnung über Versicherung der Besatzung von Seefahrzeugen als Verordnung des Reichsministeriums beschlossen ¹⁵.

11. [Auslieferung Bethmann-Hollwegs an die Entente]

Der *Ministerpräsident* läßt ein Schreiben des früheren Reichskanzlers von Bethmann Hollweg vom 29. Mai d. J. verlesen, wonach dieser auf seinem Wunsche nicht bestehen will, der Entente seine Bereitwilligkeit, für den ehemaligen Kaiser einzutreten, mitzuteilen ¹⁶. Die Angelegenheit wird hiermit als erledigt betrachtet.

Kenntnis genommen. Ich schließe im Namen der Reichsregierung mich zuversichtlich der Hoffnung an, daß die Reichsregierung und die Landesregierungen künftig auf das Gedeihlichste zusammenarbeiten werden.“ (Entwurf in: R 43 I/2265, Bl. 183 f.). Der Belagerungszustand über Braunschweig wurde durch Erlaß des RPräs. vom 5.6.1919 wieder aufgehoben (RGL 1919, S. 499); darüber hinaus erklärte sich der RMinPräs. in einem Schreiben vom 4.6.1919 an den braunschweigischen Rat der Volksbeauftragten mit der Wiedereinsetzung des Landesarbeiterrats einverstanden (R 43 I/2266, Bl. 7).

¹⁴ Der Passus lautete im Protokoll ursprünglich: „und die Akten nur zur Einsichtnahme in den Gebäuden zur Verfügung zu stellen.“ Gegen diese Fassung erhob der RPM in einem Schreiben vom 11.6.1919 an den Protokollanten, GehRegR Brecht in der Rkei, Einspruch (R 43 I/901, Bl. 20). Die Berichtigung wurde in einem Rundschreiben des UStSRkei an alle Kabinettsmitglieder vom 2.7.1919 bekanntgegeben (R 43 I/901, Bl. 21) und von Brecht handschr. in das Kabinettsprotokoll eingefügt.

¹⁵ Die VO über Versicherung der Besatzung von Seefahrzeugen gehörte zu den Maßnahmen zur Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen; nach dem Abkommen zur Verlängerung des Waffenstillstandes vom 16.1.1919, Art. 8, war Deutschland verpflichtet, die dt. Handelsflotte den ass. Regg. zur Beförderung von Lebensmitteln für die Dauer des Waffenstillstandes zur Verfügung zu stellen. Der VOEntw., den der RArbM in einer ersten Fassung bereits am 10.4.1919 dem RKab. übersandt hatte (R 43 I/2100, Bl. 3-7), sollte die Anwendung der reichsgesetzlichen Versicherungsvorschriften für die betroffenen Schiffsbesatzungen sichern. Der erste VOEntw. wurde am 14.4.1919 im RKab. beraten und an den Staatenausschuß überwiesen (s. Dok. Nr. 41). Dagegen wandte sich der RArbM, da es sich um eine VO zur Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen handelte, für die auf Grund des Gesetzes vom 6.3.1919 (RGL 1919, S. 286) das RMin. ohne Zustimmung des Staatenausschusses zuständig war; in einem Schreiben vom 24.5.1919 an die Rkei begründete der RArbM den Aufschub der VO mit dieser verfahrenstechnischen Frage (R 43 I/2100, Bl. 20 f.). Der neue Entwurf (R 43 I/1349, S. 425-428) unterschied sich von dem ersten nur durch die Einfügung einer Klausel, die der VO rückwirkende Kraft bis zum 1.4.1919 gab; die VO wurde noch am 31.5.1919 in Kraft gesetzt (RGL 1919, S. 509).

¹⁶ Siehe Dok. Nr. 80, P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 94 Kabinettsitzung vom 31. Mai 1919, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 402–407 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D94>